



Nr. 183 Kabinettsitzung vom 8. Juni 1923, 11.30 Uhr

R 43 I/1385 , Bl. 26 f.

Anwesend: Cuno, Oeser, Becker, Brauns, Geßler, Groener, Luther, Albert; StS Hamm, Teucke, Schroeder, Brugger, Weismann; MinDir. v. Schubert, Meissner, Heilbron; Gesandter v. Mutius; MinR Kempner; zu P. 8: MinDir. Falck; Protokoll: ORegR Offermann.

Beginn: 11:30

[Tagesordnung]

- 1) Entwurf eines Gesetzes über wertbeständige Hypotheken.
- 2) Entwurf eines Reichsbahnfinanzgesetzes. [vertagt]
- 3) Entwurf eines Gesetzes über ein deutsch-portugiesisches vorläufiges Handelsübereinkommen.
- 4) A) Entwurf einer Verordnung über Handelsbeschränkungen. B) Entwurf einer Verordnung über den Verkehr mit Vieh und Fleisch.
- 5) Entwurf einer Verordnung zur Ausführung des deutsch-amerikanischen Abkommens vom 10. August 1922.

6) Entwurf eines Gesetzes über Wiedereinstellungspflicht und Kündigungsbeschränkungen im besetzten Gebiet und im Einbruchgebiet. [vertagt]
- 7) Notverordnung betreffend Fürsorgemaßnahmen zur Unterbringung Ausgewiesener.
- 8) Stellungnahme der Reichsregierung zu den Beschlüssen des Reichstagsausschusses zum Beamtenvertretungsgesetz. [...]
- 9) (Außerhalb der Tagesordnung) Sitzung der internationalen Arbeiterhilfe für Sowjet-Rußland.

1) Entwurf eines Gesetzes über wertbeständige Hypotheken.

Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu mit den aus der Anlage vom 8. Juni d. J. vorgesehenen Änderungen¹.

¹ Der in der Anlage beigefügte Entwurf mit Neufassungen des RJM für die §§ 1, 2 und 10 sieht die Bemessung von Hypotheken nach dem Preis für Roggen, Weizen oder Feingold oder dem Preis bestimmter Waren oder Leistungen vor, die von der RReg. mit Zustimmung des RR bestimmt werden. Wie die Begründung zum Gesetzentwurf ausführt, soll damit dem Bedürfnis „nach einer den Schwankungen des Geldwertes möglichst entzogenen Form des Realkredits“ entsprochen werden (R 43 I/1385 , Bl. 28-33).

2) Entwurf eines Reichsbahnfinanzgesetzes. [vertagt]

3) Entwurf eines Gesetzes über ein deutsch-portugiesisches vorläufiges Handelsübereinkommen.

Das *Kabinet* stimmte dem Entwurf zu ².

4) A) Entwurf einer Verordnung über Handelsbeschränkungen. B) Entwurf einer Verordnung über den Verkehr mit Vieh und Fleisch.

Das *Kabinet* stimmte den beiden Entwürfen zu ³.

5) Entwurf einer Verordnung zur Ausführung des deutsch-amerikanischen Abkommens vom 10. August 1922.

Das *Kabinet* stimmte dem Entwurf zu ⁴.

6) Entwurf eines Gesetzes über Wiedereinstellungspflicht und Kündigungsbeschränkungen im besetzten Gebiet und im Einbruchgebiet. [vertagt]

7) Notverordnung betreffend Fürsorgemaßnahmen zur Unterbringung Ausgewiesener.

Das *Kabinet* war sich darüber einig, daß eine Regelung der Materie grundsätzlich notwendig sei ⁵. Über die Form soll möglichst bald unter den Ressorts nochmals verhandelt werden ⁶.

Der Gesetzentwurf wird am 14. 6. dem RT zugeleitet (RT-Drucks. Nr. 5953, Bd. 378), dort in verschiedenen Punkten abgeändert (RT-Drucks. Nr. 6001 und 6004, Bd. 378) und unter dem 23.6.23 verkündet (RGL. I, S. 407 f.).

² Der von StS v. Maltzan am 22. 5. übersandte Gesetzentwurf stimmt dem Notenwechsel zwischen dem AA und dem portugiesischen Gesandten vom 28.4.23 zu. Nachdem seit dem 6.12.22 ein vertragsloser Zustand geherrscht hatte, sicherten sich die Vertragspartner im Notenwechsel günstige Zolltarife und bestimmte Einfuhrkontingente zu (R 43 I/128, Bl. 13-16). Der Gesetzentwurf wird unter dem 9.7.23 verkündet (RGL. II, S. 309 ff.). Die Ratifizierung des Abkommens erfolgt am 31.7.23 (RGL. II, S. 328).

³ Der 1. Entwurf des REMin. vom 13.4.23 hatte noch beide VO zu einer ‚VO über Handelserlaubnis und Handelsuntersagung‘ zusammengefaßt (R 43 I/1246, Bl. 386-401). Am 20. 5. übersandte der REM die beiden neuen Entwürfe und erklärte dazu: „Mit Rücksicht darauf, daß die Vorschriften über die Fleischversorgung bereits eine besondere zusammenfassende gesetzliche Regelung gefunden hatten, erscheint es jedoch zweckmäßig, diese Vorschriften mit den sich aus dem Entwurf ergebenden Abänderungen als besondere VO in die aufgrund des Art. VI Abs. 3 des Notgesetzes zu erlassenden VO aufzunehmen.“ (R 43 I/1152, Bl. 219-238). Am 13. 7. werden die VO erlassen (RGL. I, S. 705 ff.).

⁴ Nach dem dt.-amerik. Abkommen vom 10.8.1922 (RGL. 1923 II, S. 113 ff.) sollten die finanziellen Verpflichtungen Deutschlands gegenüber den USA durch eine gemischte Kommission festgesetzt werden. Der vorliegende VO-Entwurf enthält einige Vorschriften, um die Arbeit der gemischten Kommission zu beschleunigen und das Verhältnis des Reichs zu den durch das Verfahren betroffenen Privatpersonen klarzustellen (R 43 I/96, Bl. 112-116). Die VO wird unter dem 28.6.23 verkündet (RGL. II, S. 299 f.).

⁵ Am 7. 6. hatte der RIM diesen „außerordentlich dringlichen“ Notverordnungsentwurf übersandt. Er sucht die vorläufige Unterbringung der ausgewiesenen Deutschen in einem vereinfachten, rasch durchführbaren Verfahren zu ermöglichen, wobei die Pflicht der Unterbringung an die Gemeindebehörden fällt. Bisher erfolgte die Unterbringung der Ausgewiesenen lediglich aufgrund wohnungsrechtlicher Bestimmungen (R 43 I/188, Bl. 353 f. und 2565, R 43 I/2565, Bl. 283).

⁶ Unter dem 14. 7. ergeht die VO aufgrund des Art. 48 (RGL. I, S. 381 f.).

8) Stellungnahme der Reichsregierung zu den Beschlüssen des Reichstagsausschusses zum Beamtenvertretungsgesetz. [...]

9) (Außerhalb der Tagesordnung) Sitzung der internationalen Arbeiterhilfe für Sowjet-Rußland.

Der Herr *Reichsminister des Innern* machte davon Mitteilung, daß in der Woche vom 13. zum 20. Juni hier eine Tagung der internationalen Arbeiterhilfe für Sowjet-Rußland stattfinden solle. Aus diesem Anlaß hätte eine Reihe ausländischer Kommunisten die Absicht, hierher zu kommen. Es handelt sich nunmehr um die Frage, ob man diesen Kommunisten z. Zt. Einreiseerlaubnis gewähren wolle. Er stehe auf ablehnendem Standpunkt. Wie er aber gehört habe, trete das Auswärtige Amt für Erteilung der Einreise ein. Er bitte daher das Kabinett, sich auf seinen Standpunkt zu stellen und die Einreise abzulehnen⁷.

Das *Kabinett* beschloß nach dem Antrag des Herrn Reichsministers des Innern⁸.

⁷ Mit Schreiben vom 5. 4. hatte das Auslandskomitee Internationale Arbeiterhilfe für Sowjet-Rußland das AA um eine Unterstützung der Einreisanträge der ausländischen Delegierten ersucht. Über den weiteren Verlauf der Angelegenheit vermerkte Kempner am 7. 6.: „Das AA hatte zunächst Entgegenkommen gezeigt und das in der russischen Botschaft sitzende Komitee der Konferenz gebeten, die Namen der Delegierten mitzuteilen. RM Oeser erblickt in der Zureise der Delegierten eine Steigerung der kommunistischen Gefahr und will niemand hereinlassen. Das AA hat nach den Erfahrungen der Unruhen im Ruhrgebiet seinen Standpunkt geändert und tritt der Auffassung des RIMin. bei. Das RIMin. will dem Komitee nunmehr mitteilen, die RReg. sei nicht in der Lage, die Zureiseerlaubnis zu erteilen. Das AA ist hiermit einverstanden. Kuenzer bittet um Einverständnis auch der Rkei. Ich empfehle dieses Einverständnis zu erklären.“ (R 43 I/594, Bl. 153).

⁸ Mit Schreiben vom 30. 6. weist Kuenzer darauf hin, „daß es trotz des Kabinettsbeschlusses vom 8. 6. d. J. möglich war, die Konferenz abzuhalten und daß an ihr 14 Ausländer in einer öffentlichen Versammlung ohne Einreisegenehmigung teilnehmen und zum Teil das Wort ergreifen konnten.“ Er sehe darin „eine schwere Erschütterung der deutschen Staatsautorität in den Augen der Teilnehmer.“ (R 43 I/594, Bl. 183-186).

Zitierhinweis

Nr. 183 Kabinettsitzung vom 8. Juni 1923, 11.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 548–549 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D183>